

1527532-35.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308705/2021 - 37º D.P. CAMPO

LIMPO, 21354104 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 4258/21/241 - 37º D.P. CAMPO LIMPO,

2308705 - 37º D.P. CAMPO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527532-35.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527532-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308705/2021 - 37º D.P. CAMPO

LIMPO, 21354104 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 4258/21/241 - 37º D.P. CAMPO LIMPO,

2308705 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAM DOMINGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

Willian Domingues, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 11h50, na Rua Musa de Outubro nº 34, Grajaú, nesta cidade de São Paulo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 121 (cento e vinte e um) invólucros contendo "maconha", pesando 416,7g e 112 (cento e doze) porções de cocaína, pesando 57,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 317/326) e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia (fls. 339/341), citado o réu (fl.95).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "guardar droga para fins de tráfico" - concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, considerável quantidade de entorpecente com o acusado.

O acusado William Domingues, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo confessado a prática delitiva no que toca ao fato de guardar droga em sua casa a pedido de terceiros mediante paga que vinha recebendo regularmente.

Sua confissão não destoa do quanto apurado em juízo, pois o policial civil Luiz Carlos de Souza, seja na fase policial seja em juízo, disse que na data dos fatos estava ele e sua equipe em diligência com o objetivo de dar fiel cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos do Processo nº 1536664-68.2021.8.26.0050 - Dipo 3 - Seção 3.2.2, do Foro Central Criminal da Barra Funda, ocasião em que ao chegarem ao local dos fatos notaram que o portão de entrada estava aberto e assim adentraram ao quintal e chamaram por um morador. Disseram que foram atendidos pela pessoa de Vanessa Cristina Cruz de Almeida, RG 48.229.691-4, a qual franqueou a entrada no interior da residência após tomar conhecimento sobre o inteiro teor do mandado de busca e apreensão acima mencionado. Ao entrarem na casa, avistaram uma pessoa do sexo masculino dormindo no quarto, o qual foi identificado como sendo WILLIAM DOMINGUES, RG 44.319.075. Vanessa o acordou e assim ambos acompanharam a busca domiciliar no interior da residência. O acusado, ao tomar conhecimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, de imediato revelou aos policiais que embaixo de sua cama estava um saco de lixo contendo grande quantidade de entorpecentes, anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas, bem como seu telefone celular. Indagado, William teria confessado que guardava os entorpecentes em sua casa a pedido do "Comando". Revelou ainda que conhecia a pessoa de "Nem Dias", bem como seria esta pessoa um dos chefes encarregados pelo ponto de vendas na região, esclarecendo ainda que tem conhecimento que o prenome de "Nem Dias" é Claudio Henrique, mas não soube dizer seu nome completo. Indagado sobre as pessoas de "Terrinha" e "Tikala", disse que os conhece de vista e sabe que são líderes de organização criminoso tal como seu chefe "Nem Dias".

A policial civil Verônica Prado de Paula, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais.

Confira-se:

"Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da

diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido. Assim sendo, harmonizando-se esses relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 109/111), não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas quando de qualquer forma se evidencia destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar WILLIAN DOMINGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas nos artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343, de 2006.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias no valor unitário mínimo, que majoro de 1/6, em virtude da grande quantidade de entorpecente apreendida com o acusado, assim o fazendo, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, obtendo-se assim a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de 583 diárias, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, reduzo a pena no mínimo legal, dada a confissão do acusado, mas na terceira fase deixo de considerar a possibilidade de incidência da figura privilegiada, pois o acusado admitiu em juízo que aquela não era a sua primeira oportunidade no tráfico e que já vinha mantendo em depósito com alguma regularidade as drogas em sua casa, sempre assim o fazendo mediante paga, o que evidencia sua habitualidade. Mais: as anotações apreendidas consigo e mesmo o fato de terem os policiais perquirido o acusado acerca de seu envolvimento com pessoas sabidamente mandantes no tráfico local fazem prova de que realmente o acusado integra organização criminosa, a justificar a não incidência do privilégio.

Em tais termos, pois, fixo a pena no patamar alcançado de 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, fixado o regime inicial fechado, dadas as considerações acima feitas em relação à quantidade de entorpecente apreendida e o envolvimento do acusado com o crime organizado, não podendo o acusado apelar desta em liberdade, não sendo recomendável que seja agraciado com medida que até incentiva a prática delitiva, denotando-se da conduta absoluta tendência à prática criminosa, ante a quantidade de droga apreendida e os seus laços com o crime organizado.

Sem condenação nas custas, decretado desde já o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, defiro desde já a incineração da droga.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 24 de março de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA